



CÀLCUL D'INDEMNITZACIONS

1.- TIPUS D'ACOMIADAMENT I INDEMNITZACIÓ

Identificarem el tipus d'acomiadament i la indemnització que li correspon al cas concret.

TIPUS D'ACOMIADAMENT	INDEMNITZACIÓ	LÍMIT
Extinció de contracte temporal eventual per circumstàncies de la producció	12 dies per any treballat	
Mort, jubilació o incapacitació de l'empresari	Una mensualitat de salari	
Extinció contracte rebuig trasllat	20 dies per any treballat	12 mensualitats
Extinció contracte rebuig modificació substancial condicions de treball	20 dies per any treballat	9 mensualitats
Acomiadament col·lectiu o objectiu procedent	20 dies per any treballat	12 mensualitats
Acomiadament objectiu improcedent	33 dies per any treballat <i>(indemnitzacions anteriors al 12/2/2012 serà de 45 dies per any treballat amb un màx. 42 mensualitats)</i>	24 mensualitats
Acomiadament disciplinari improcedent	33 dies per any treballat <i>(indemnitzacions anteriors al 12/2/2012 serà de 45 dies per any treballat amb un màx. 42 mensualitats)</i>	24 mensualitats
Resolució per incompliment greu de l'empresari	33 dies per any treballat <i>(indemnitzacions anteriors al 12/2/2012 serà de 45 dies per any treballat amb un màx. 42 mensualitats)</i>	24 mensualitats

Exemple:

A un treballador l'acomiaten de l'empresa i un cop celebrat el judici és declarat acomiadament improcedent. L'empresa decideix no readmetre el treballador i pagar-li la indemnització que li correspon. El treballador tenia una antiguitat de 5 anys a l'empresa. El contracte finalitza amb data 3 de desembre i ha gaudit de 10 dies de vacances. Les dades econòmiques del treballador són:

Salari base: 950€

Dues pagues extraordinàries de salari base 950€ cada una (juny i desembre)

PAS 1: TIPUS D'ACOMIADAMENT I INDEMNITZACIÓ

Es tracta d'un acomiadament improcedent i li correspon una indemnització de 33 dies per any treballat amb un límit de 24 mensualitats.

2.- SALARI DIARI

Calcularem el salari diari aplicant la següent formula:

Dividirem el salari brut anual (amb pagues extres) entre 365 dies.

$$\frac{\text{salari brut anual}}{365 \text{ dies}} = \text{€/dia}$$

Exemple:

PAS 2: SALARI DIARI

El salari brut anual és: $950 \times 14 = 13.300 \text{ €}$

Dividit entre 365 dies que té un any = $13300 / 365 = 36'44 \text{ €/dia}$

$$\frac{950 \times 14 \text{ (salari brut anual)}}{365 \text{ (dies)}}$$

RESPOSTA: 36'44€/dia

3.- DIES D'INDEMNITZACIÓ

Calcularem els dies d'indemnització segons l'antiguitat a l'empresa.

Ho calcularem multiplicant els dies que li corresponen per llei pels anys d'antiguitat a l'empresa.

$$\text{dies indemnització} \times \text{anys antiguitat}$$

Exemple:

PAS 3: DIES D'INDEMNITZACIÓ

Els dies d'indemnització que li corresponen són:

$33 \text{ dies} \times 5 \text{ anys d'antiguitat} = 165 \text{ dies}$

RESPOSTA: 165 dies

4.- INDEMNITZACIÓ QUE LI CORRESPON

Calcularem la indemnització que li correspon multiplicant el salari diari (PAS 2) pels dies d'indemnització que li corresponen segons la seva antiguitat (PAS 3).

salari diari x dies indemnització

Exemple:

PAS 4: INDEMNITZACIÓ QUE LI CORRESPON

La indemnització que li correspon és 36'44 (salari dia) x 165 (dies) = 6.012'60 €

RESPOSTA: 6.012'60 €

5.- LÍMIT LEGAL

Calcularem el límit legal establert per la indemnització.

Multiplicarem les mensualitats de salari establertes per llei com a límit de la indemnització per l'import del salari.

límit legal x salari mensual

Exemple:

PAS 5: LÍMIT LEGAL

Com el límit establert són 24 mensualitats. El límit legal d'aquest cas serà:

24 x 950 € = 22.800 €

RESPOSTA: El límit legal és 22.800 €

6.- RESPOSTA

Triarem entre els resultats dels PASOS 4 i 5 l'import que correspongui (serà la xifra inferior).

Exemple:

PAS 6: RESPOSTA

Com que la quantitat que li correspon (PAS 4) no arriba al límit legal (PAS 5) ens quedarem amb la xifra del PAS 4.

RESPOSTA: La indemnització que li correspon és 6.012'60 €.